

形式)
(內容)

呈 (附批)

為特強牽牛阻被毆踢受傷乞恩驗
飭差押還耕牛訊究事

文 件 號 碼

32204

1

文 件 種 類

內	正	抄	原
稿	本	本	本

分 類

呈 人李成家住竹南二保後壠大庄同安屬離城四十里。

經承 代書 給泉籍代書

原差 做狀自稿 劉德和戳記

喊呈狀人李成家年三十三歲住竹南二保後壠大庄。

為特強牽牛阻被毆踢受傷乞恩驗明飭差押還耕牛訊究事。切家守分耕種

度活禍於此二十三日家遺幼女名桃涼年十三歲在庄外牧牛飼草因

不覺有踐損田邊秧苗多少。詎徐祐率子徐進來唱聲趕至竟將幼女亂

毆并脚踢傷肚腹倒地。即將水牛一隻牽去其家適幼女啼痛哭回家隨奔

投庄正王先向前理論看令將牛交還。奈徐祐父子聲稱不從要將此牛抵

賠秧苗等語。家無奈復詞投後壠汛官并鄉保等到地押還不遵確証付思

農民畜物相損小故時常有之。不過酌量幫補而已。詎料徐祐胆敢牽牛

作抵足見恃強欺弱實甚。况秧苗經汛官等到勘只損失三十八叢。現幼女被
 踢傷重非蒙迅提究驗傷痕押還耕牛訊究萬一因傷不測究慘何伸勢得瀝
 情匍叩伏乞
 老爺恩迅提驗幼女傷痕並懇飭差押還耕牛拘訊法究俾惡知法弱民有賴
 沾叩。

實戴花翎監授臺灣北路溪水總捕分府陳

批：(一)

尔今幼女牧牛失顧以致踐損係進東田禾不自知非尤復先
 與訟端實屬好事已責懲矣。至係進東逐縱其妻因
 此牽牛市覺不是。但其妻與弟均已波致受傷田禾復被
 踐損姑寬免究。看令封役將牛取出交尔具領。各具遵
 依在案。其各遵照。

老緒

三年

七月

廿五日具呈人李成家

(二)此批係於同月
 廿六日訊判後所
 作參閱2.3.4.
 5.6.

形式()
內容()

堂諭及驗傷

合進東呈控牽牛阻改、他方呈控縱畜推改

文	件	號	碼
3	2204		

文	件	種	類
內	正	抄	✓
稿	本	本	厚

分	類

堂諭(朱書)及驗傷名單

驗傷名單

承值

溫程

差對值役

計開

具呈李成家

受傷李桃凉

具訴徐進東

受傷謝氏

傷徐阿連

光緒

三年

柒月

廿六日驗

案据李成家呈控徐進東牽牛阻改係進東呈訴李成家縱畜擁改等情各
前案審得李成家耕牛牧草踐傷徐進東田稻係進東妻謝氏巡田創見將

牛牽去。李成家幼女桃原看牛不見。彼此挨打。各有微傷。李成家搶先出控。
 徐進來亦隨出訴。當堂提驗。徐進來弟徐河連亦有微傷。查李成家放牛
 食草。至踐傷徐進來田稻。本屬理屈。而徐進來田稻被牛踐踏。本可
 李成家理較。乃還妻因此而牽牛隻。亦屬非是。惟李成家不自知非復
 希圖先發制人。未聽呈控。突覺好事。令徐進來將牛牽還。所傷田稻無
 幾。亦難着賠。而李成家不自咎。放牛之非。且敢先與訟端。着責懲示儆
 以杜好訟。取具依結完案。即飭對役將牛交還。此諭。